



PUTUSAN

Nomor 1844 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HENDRA YOWARGANA, bertempat tinggal di Jalan Belawan, Nomor 4, RT 010, RW 003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melpa Tambunan, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SMS & Partners Lawfirm, Legal Consultant & Mediator, beralamat di Ruko ITC BSD, Blok R, Nomor 3A & 5, Jalan Pahlawan Seribu Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TAN LUCKY SUNARJO (TAN LUCKY), bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 220, RT 005, RW 007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Rohmana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Deni Rohmana, S.H. & Associates, beralamat di Terusan Jalan Jakarta, Nomor 138, Kaveling 2, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023;
Termohon Kasasi;

Dan

1. YAYASAN FAMILIE YO, beralamat di Jalan Arjuna, Nomor 21, Bandung;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1844 K/Pdt/2023



2. NOTARIS LIEN TANUDIRDIA, S.H., melalui Protokol Notaris Handy Novianto, S.H., beralamat di Jalan Pungkur, Nomor 231, Bandung;

3. BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 586, Sejekati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, diwakili oleh Andi Kadandio Alepuddin, A. Ptnh., M.Si., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danny Hersubianto, S.H., M.H., selaku Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 586, Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatan beserta perubahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Jual Beli Bangunan dan Pelepasan Tanah Hak Nomor 819 seluas 545 m² (lima ratus empat puluh lima meter persegi) antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II pada tertanggal 4 Januari 1988 adalah cacat hukum serta batal demi hukum;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1844 K/Pdt/2023



5. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 254 ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2607/Kelurahan Kebon Jeruk, tanggal 13-07- 2009, Surat Ukur Nomor 00040/2009 tertanggal 30-06-2009 seluas 395 m² (tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Tergugat I adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian kepada Penggugat sebagai kerugian materil sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan imateriil sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) secara sekaligus;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga taat terhadap putusan perkara ini;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain 'mohon putusan yang seadil-adilnya' (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat II, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Gugatan *a quo* seharusnya dinilai cacat formal karena diajukan oleh Tan Lucky Sunarjo (Tan Lucky) dalam KTP tertulis Lucky Sunarjo, S.E., yang tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan;
2. Gugatan *aquo* seharusnya dinilai kabur/tidak jelas (*obscur libel*), karena tuntutan ganti kerugian materil dan kerugian imateriil tidak disertai perincian dan juga hanya berdasarkan pada suatu kemungkinan dan kekhawatiran Penggugat saja;

Turut Tergugat II:

- Eksepsi daluwarsa gugatan;
- Gugatan kompetensi absolut (kewenangan mengadili);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1844 K/Pdt/2023



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Bdg, tanggal 11 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti kerugian kepada Penggugat sebagai kerugian materil dan imateriil sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) secara sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga saat ini berjumlah Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung memberikan putusan dengan Putusan Nomor 733/PDT/2022/PT BDG, tanggal 18 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 11 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan jual beli bangunan dan pelepasan Hak *Eigendom Verponding* Nomor 819 seluas 545 m² (lima ratus empat puluh lima meter

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1844 K/Pdt/2023



persegi) antara Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II pada tanggal 4 Januari 1988 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 254 ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2607/Kelurahan Kebon Jeruk, tanggal 13-07-2009, Surat Ukur Nomor 00040/2009 tertanggal 30-06-2009 seluas 395 m² (tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng supaya membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II supaya menaati putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk bagian selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi melalui perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt/KS/2023/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat I tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 11 Oktober 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 733/PDT/2022/PT BDG tertanggal 18 Januari 2023, selanjutnya menjatuhkan putusan menjadi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim *Judex Juris* pada tingkat kasasi berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 Maret 2023, pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1844 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini mengenai keabsahan Surat Jual Beli yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I tanggal 4 Januari 1988 antara Tergugat I (pembeli) dan Tergugat II (penjual) atas tanah eks Eigendom Verponding Nomor 819 seluas 545 m² (lima ratus empat puluh lima meter persegi), surat mana menurut Penggugat tidak sah karena di dalam objek jual beli memasukkan tanah dan bangunan milik Penggugat terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 841 seluas 107 m² (seratus tujuh meter persegi) tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa surat jual beli antara Tergugat I dan II tanggal 4 Januari 1988 tersebut dinyatakan cacat secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa putusan tersebut tidak tepat karena keabsahan surat jual beli tersebut telah menjadi objek pemeriksaan dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Bdg, putusan mana masih dalam pemeriksaan Majelis Hakim Peninjauan Kembali sehingga untuk menghindari timbulnya putusan yang saling bertentangan, seharusnya *Judex Facti* dalam perkara ini tidak menilai keabsahan surat jual beli tersebut;

Bahwa Surat Jual Beli tanggal 4 Januari 1988 yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II tidak berakibat beralihnya tanah dan bangunan milik Penggugat kepada Tergugat I karena transaksi tersebut tidak melibatkan Penggugat sebagai pihak;

Bahwa meskipun berasal dari tanah eks *Eigendom Verponding* yang sama letak tanah milik Penggugat berdampingan dengan tanah milik Tergugat I sehingga tidak terdapat tumpang tindih sertifikat yaitu antara Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 841/Kelurahan Kebun Jeruk (semula Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 690) atas nama Penggugat seluas 107 m² (seratus tujuh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2607 (semula Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 254) atas nama Tergugat I seluas 395 m² (tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi);

Bahwa kedua bidang tanah berada dalam penguasaan masing-

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1844 K/Pdt/2023



masing pihak yaitu tanah seluas 107 m² (seratus tujuh meter persegi) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 841 dalam penguasaan Penggugat, dan tanah seluas 395 m² (tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) dalam penguasaan Tergugat I, sehingga dalil Penggugat bahwa perbuatan Tergugat I dan II menimbulkan sejumlah kerugian pada Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar alasan sah dan karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENDRA YOWARGANA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 733/PDT/2022/PT BDG tertanggal 18 Januari 2023, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 11 Oktober 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HENDRA YOWARGANA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 733/PDT/2022/PT BDG tertanggal 18 Januari 2023, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 11 Oktober 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1844 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1844 K/Pdt/2023